

ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг

г. Пермь

" ____ " _____ 202__ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Авто-класс», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 26 февраля 2015 года № 3846 (бланк серии 59Л01 № 0001662), выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», «образовательная организация», в лице директора **Маслова Александра Анатольевича**, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу по программе профессионального обучения «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «_____» (далее – образовательная программа) в соответствии с образовательной программой Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Обучение проводится в очной или дистанционной форме. Допускается сочетание этих форм.

1.3. Срок освоения образовательной программы составляет _____ часов.

Период предоставления образовательной услуги (период обучения) составляет _____ рабочих дней/недель (ненужное вычеркнуть) с «__»____ 202__ г. по «__»____ 202__ г.

1.4. После освоения образовательной программы и успешного прохождения внутренних экзаменов Заказчику выдается свидетельство о профессии водителя, установленного Исполнителем образца.

1.5. Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.

2. Права Исполнителя и Заказчика

2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения внутреннего экзамена Заказчика.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.1.3. Требовать от Обучающегося выполнения обязанностей, установленных настоящим Договором.

2.1.4. Хранить, обрабатывать и передавать персональные данные Заказчика посредством внесения их в электронные базы данных, включения в списки и формы, предусмотренные законодательством и локальными нормативными актами Заказчика

2.1.5. Отменить или перенести занятия Теоретического и Практического курса по своей инициативе, только в следствии объективных причин (по болезни преподавателя или мастера производственного обучения, неисправности учебного транспортного средства и т.д.), а также по природно-климатическим причинам.

2.1.6. Требовать предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Получать образовательные услуги в соответствии с утвержденной образовательной программой, указанной в п. 1.1 настоящего Договора.

2.2.2. Пользоваться академическими правами, установленными частью 1 статьи 34 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

2.2.4. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве курсанта.

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в п.1.1. настоящего Договора.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.2 Заказчик обязан:

3.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, в размере и порядке, определенных настоящим Договором.

3.2.2 Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ», в том числе обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом, выполнять задания для подготовки к занятиям, извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

3.2.3 В случае изменения сведений, составляющих персональные данные (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, место жительства) сообщить об этом Заказчику и предоставить подтверждающие документы.

3.2.4 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников образовательной организации, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.

3.2.5 Соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

4 Ответственность сторон

4.1 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания услуг не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

4.1.1 безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

4.1.2. соразмерного уменьшения стоимости образовательных услуг;

4.1.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

4.2 Если исполнение Договора невозможно по вине Заказчика, услуги оплачиваются Исполнителю в полном объеме.

4.3 Заказчик не допускается до занятий в случае отсутствия оплаты, в размере определенных настоящим Договором.

4.4 При просрочке оплаты оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пеней в размере 5% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

4.5 При неявке Заказчика на занятия Практического курса по утверждённому графику, без уведомления Исполнителя за 24 часа до занятия, по телефону _____ с 09:00 до 18:00, Исполнитель вправе потребовать оплату за пропущенные часы в размере установленном в п.п. 5.1.2.

4.6 Заказчик несет материальную ответственность за поврежденное имущество Исполнителя, в том числе за причиненный вред учебным транспортным средствам.

4.7 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.

4.8 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

4.8.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

4.8.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

4.8.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

4.8.4. расторгнуть Договор.

4.9 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.

5 Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

5.1 Стоимость услуг определяется следующим образом:

5.1.1 Теоретический курс: _____ (_____) рублей.

5.1.2 Практический курс: _____ (_____) рублей/час.

5.2 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, о чем стороны подписывают дополнительное соглашение, фиксирующее изменение стоимости услуг.

5.3 Заказчик обязуется единовременно произвести предварительную оплату услуг:

5.3.1 за Теоретический курс в размере, указанном в п.п. 5.1.1, в течение 5 рабочих дней с момента подписания Договора Сторонами;

5.3.2 за Практический курс в размере, указанном в п.п. 5.1.2, перед началом курса по Практическому вождению.

5.4 Оплата производится в наличном или безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора.

6 Основания изменения и расторжения договора

6.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2 По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке без возврата денежных средств Заказчику в следующих случаях:

6.2.1. Применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное неисполнение или нарушение Устава образовательной организации, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

6.2.2. Установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, если нарушение повлекло по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию.

6.2.3. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.

6.2.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика, в том числе неявки Заказчика на занятия без уважительной причины.

6.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

6.5 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика.

6.6 Настоящий Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

6.7 Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

7 Срок действия договора

7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

8 Заключительные положения

8.1 Подписанием настоящего Договора, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с Уставом, Лицензией на право ведения образовательной деятельности (с приложением), с информацией об Исполнителе, оказываемых платных образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», образовательной программой, учебным планом, календарным учебным графиком, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, иными локальными нормативными актами и другими документами, регламентирующими права и обязанности обучающихся, организацию и осуществление образовательной деятельности.

8.2 Подписанием настоящего Договора, Заказчик подтверждает, что содержание всех документов, указанных в настоящем Договоре, им прочитаны, толкование их положений разъяснено и понятно, невыясненных вопросов, влияющих на заключение настоящего Договора, не имеется.

8.3 Подписанием настоящего Договора, Заказчик подтверждает свое согласие на обработку персональных данных Исполнителем.

8.4 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

8.5 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа об отчислении Заказчика из образовательной организации.

8.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют юридическую силу.

8. РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН:

КУРСАНТ (заполняется печатными буквами) Ф.И.О. _____ Дата рождения «___» _____ 19__ г Прописка Область, край _____ Город (село) _____ Улица _____, дом _____ Кв. _____ Паспорт серия _____ № _____ Кем и когда выдан _____ _____ Контактный телефон _____ Подпись _____	АВТОШКОЛА Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «АВТО - КЛАСС» 614036, г.Пермь, ул. Мира, 75 – 61 тел. (342) 2-711-700 тел. (342) 293-27-28 ИНН 5905279037 КПП 590501001 р/с 40703810649770004395 Волго-Вятский банк ПАО «СБЕРБАНК» к/с 30101810900000000603 БИК 042202603 Директор _____/Маслов А.А./ М.П.
Источник информации об АВТОШКОЛЕ (просьба заполнить)	